

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 75 del 24/02/2021 COPIA
---	--	---

DETERMINAZIONE N. 7 del 24.02.2021

Oggetto:	Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso dai coniugi Alessandro Mauro e Anna Maria Polito nonché Marino Antonio c/ Comune di Squillace. Conferimento incarico avv. Nicola Corea.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO

Premesso:

che i coniugi Alessandro Mauro e Anna Maria Polito nonché Marino Antonio, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Raffaella Forlone, hanno proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. davanti al Tribunale civile di Catanzaro contro il Comune di Squillace ed avverso l'ordinanza conclusiva del giudizio ex art. 700 c.p.c. portante n. 3917/2019 comunicata in data 01.12.2020;

che, attraverso il predetto reclamo, gli attori, come sopra rappresentati, chiedono all'autorità giudiziaria, di accertare e dichiarare che il Comune di Squillace si è reso inadempiente rispetto all'obbligo di garantire il servizio idrico ed ha illegittimamente agito o omissso e, pertanto, accertare l'esistenza del fumus boni iuris con ogni conseguenza quanto all'accoglimento del ricorso in oggetto; di dichiarare e ritenere ancora sussistente il periculum in mora, attese le dichiarazioni rese dal rappresentante dell'Ente e per l'effetto, atteso l'espresso obbligo assunto dal Comune con la stipula dei contratti di fornitura in favore dei ricorrenti, ordinare all'Ente di mantenere il servizio idrico ripristinato, senza alcuna condizione; in via gradata e nell'ipotesi in cui si ritenga che il periculum sia venuto meno in corso di causa, accertare e dichiarare che l'intervenuta cessazione dello stesso non importa la necessità di rigettare la domanda nel merito ma può e deve portare ad una chiusura in rito che tenga conto della originaria fondatezza dell'azione quanto alla presenza delle condizioni della medesima e per l'effetto accertare e dichiarare o la cessata materia del contendere o l'intervenuta carenza di interesse ad agire o del periculum in mora con conseguente dichiarazione di intervenuta improcedibilità della domanda, in tutti i casi con condanna del Comune alla refusione delle spese di lite; condannare sin d'ora il Comune di Squillace, ex art. 614 bis c.p.c. a pagare ai reclamanti una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva all'emissione dei provvedimenti richiesti, o ancora per ogni successiva violazione dell'obbligo di fornire l'acqua alle abitazioni dei medesimi, somma che vorrà essere stabilita dal Giudice tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile; condannare inoltre il Comune alla

refusione dei danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., che vorranno essere liquidati in via equitativa attesa la gravità della situazione determinata dall'inadempimento comunale e dal comportamento processuale; con vittoria di spese, e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge del primo e secondo grado di giudizio, comprese le spese per CTU da porsi a carico del Comune; con espressa salvezza di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni patiti e patienti;

***Rilevato** che con deliberazione n. 10 del 05.02.2021, l'organo esecutivo dell'Ente ha emanato apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché provveda a costituirsi nel giudizio introdotto davanti al Tribunale civile di Catanzaro a seguito di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. dai coniugi Alessandro Mauro e Anna Maria Polito e Antonio Marino, per il tramite di un professionista individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;*

Visto l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'art. 192, comma 1, del d.lgs. 267/00, il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";*

Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, così come sostituito dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168/2004, convertito con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 191/2004, il quale dispone quanto segue:

"Le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 101/2002. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";

Vista la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale si chiarisce che "per i beni e servizi oggetto di convenzione è

possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale”;

Verificato che Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999;

***DATO ATTO**, inoltre, che trattandosi di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del d.lgs. 50/2016:*

- art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “**
- art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*

***RITENUTO** quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità, enunciati dall'articolo 30 del d.lgs. 50/2016;*

***INDIVIDUATO** nell'avv. Nicola Corea del foro di Catanzaro, il professionista idoneo a soddisfare le esigenze relative alla realizzazione del servizio in oggetto, soprattutto in considerazione della circostanza che il suddetto professionista ha già difeso vittoriosamente l'Ente nella prima fase del giudizio;*

***VISTO** il preventivo di spesa presentato dal suddetto professionista e dato atto che l'importo complessivo del contratto da stipulare con il professionista ammonta ad euro 1.500,00 oltre cap al 4% e spese generali al 15%;*

***CONSIDERATO** che, il prezzo di affidamento diretto del servizio in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del*

Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali;

DATO ATTO che la spesa di € 1.500,00 oltre accessori di legge (cap al 4% e spese generali nella misura del 15%), trova regolare copertura finanziaria sul Cap. del bilancio finanziario 2021/2023;

DETERMINA

1. **di affidare**, per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, all'avv. Nicola Corea del foro di Catanzaro l'incarico di costituirsi per conto del Comune di Squillace, nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Catanzaro a seguito di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., promosso dai coniugi: Alessandro Marino e Anna Maria Polito e Antonio Marino, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
2. **di stabilire**, in relazione a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/00, che il fine da perseguire è l'acquisizione del servizio legale, l'oggetto del contratto è costituito dalla prestazione resa dal professionista e la forma del contratto è quella della scrittura privata e che le clausole essenziali sono evincibili dall'allegato schema di convenzione regolante disciplinante il rapporto contrattuale tra stazione appaltante e professionista;
3. **di impegnare** sul bilancio di previsione 2021, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n° 267/2000, la somma di seguito indicata:
Euro 1.500,00 oltre accessori di legge (cap 4% e spese generali nella misura del 15%);
4. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. **di demandare** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica e previa verifica della conformità della fornitura resa;
6. **di disporre** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del d.lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
7. Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico

verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del d.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

F.to avv. Giuseppina Ferrucci

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

\ Bilancio esercizio:

Impegno:

Intervento:

Squillace,

26 FEB. 2021

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Pasquale Muccari

E' copia conforme all'originale



IL DIRIGENTE

Avv. Giuseppina Ferrucci

